

Nr. 181 Der Reichskommissar für Preisüberwachung an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 28. Juni 1935

R 43 II/315a, Bl. 189 Original

Beginn:

Beginn:

[Amtszeitverlängerung und Kompetenzen des Reichskommissars für Preisüberwachung]

Persönlich!

In der Anlage übersende ich ergebenst Entwurf eines Gesetzes über die Verlängerung des Amtes des Reichskommissars für Preisüberwachung¹. Ich nehme Bezug auf die Besprechung, die heute vormittag beim Führer und Reichskanzler stattfand und an der außer mir Herr Reichsbank-Präsident Dr. Schacht teilnahm². In ihr bezeichnete der Führer und Reichskanzler die Fortführung des Amtes durch mich als unerlässlich.

Der Entwurf enthält in § 2 Erweiterung meiner Vollmachten, deren Notwendigkeit ich dem Führer und Reichskanzler mündlich dargelegt habe³. Es ist selbstverständlich, daß ich von diesen Vollmachten nur Gebrauch machen werde, nachdem ich vorher die Angelegenheit jeweils mit dem zuständigen Herrn Reichsminister besprochen haben werde. Herr Reichsbank-Präsident Dr. Schacht hat mich ermächtigt, mitzuteilen, daß er als kommissarischer Reichs- und Preußischer Wirtschaftsminister einverstanden sei. Diese Fühlung mit Herrn Reichsbank-Präsidenten Dr. Schacht habe ich genommen, weil er an der heutigen Besprechung beteiligt war. Mit den anderen Herren Reichsministern habe ich über den Gesetzentwurf nicht gesprochen.

Sollte die Erledigung dieses Entwurfs nicht bis zum 1. Juli möglich sein⁴, so entfällt ab 1. Juli bis auf weiteres für mich jede Vollmacht zum Eingreifen in die Preise. Für diesen Fall müßte schon jetzt Vorsorge getroffen werden. Ich erlaube mir, Entwurf einer entsprechenden Anordnung, für die ich ab 1. Juli d. J. nicht mehr zuständig bin, vorzulegen und empfehle auf alle Fälle dessen sofortige Vollziehung⁵. Für mich selbst würde ab 1. Juli d. J. jede rechtliche Möglichkeit, im Amt des Reichs-

¹ R 43 II/315a, Bl. 190. Das Amt des Reichskommissars für Preisüberwachung war nach dem Gesetz vom 5. 11. 34 (Dok. Nr. 37 P. 1) bis zum 30. Juni 1935 befristet. § 1 des nun übersandten GesEntw. sah eine Verlängerung bis 31. 12. 35 vor. Zu den Kompetenzen des RKomPr. vgl. auch Dok. Nrr. 47 und 53 P. II 7. Allgemein zur Frage der Amtszeitverlängerung und ihrer politischen Brisanz s. BARKAI, Wirtschaftssystem, S. 149–152; speziell zu den Erwartungen Goerdelers: REICH S. 227–235.

² Über diese Besprechung keine Aufzeichnung ermittelt.

³ § 2 des Entwurfs lautete:

„(1) Die dem Reichskommissar gegenüber Körperschaften des öffentlichen Rechts und Verbänden im Sinne des Gesetzes vom 5. November 1934 (RGBl. I S. 1085) übertragenen Aufgaben und Befugnisse erstrecken sich auch auf Maßnahmen, die der Vereinfachung und Verbilligung der Verwaltung innerhalb der erwähnten Körperschaften und Verbände oder in ihrem Zusammenarbeiten untereinander oder mit anderen Stellen dienen, sowie auf andere zur Stärkung der Kaufkraft und Senkung von Unkosten notwendige Regelungen.

(2) Die Befugnisse des Reichskommissars zum selbständigen Erlass von Rechtsverordnungen sowie anderer Vorschriften und Anordnungen gilt auch für Maßnahmen gemäß Abs. 1.“

⁴ Der GesEntw. wurde von der Rkei am 1. 7. 35 erst an die Ressorts zur Stellungnahme bis 10. 7. übersandt; R 43 II/315a, Bl. 192; R 22/1953, Bl. 309 f.

⁵ Mit Datum vom 1. 7. 35 fertigte Hitler folgende von Goerdeler entworfene, von Lammers ihm vorgetragene und mitgezeichnete Anordnung (ohne Titel) aus:

„Bis zur Entscheidung über die Verlängerung des Amtes des Reichskommissars für Preisüberwachung ordne ich folgendes an:
– 1.

Das Personal des Reichskommissars für Preisüberwachung bleibt bis auf weiteres in dem bisherigen Dienst- und Vertragsverhältnis.

kommissars für Preisüberwachung tätig zu sein, vor Verabschiedung des neuen Gesetzentwurfs entfallen. Ich würde mich dementsprechend verhalten. In diesem Falle müßte auch die Öffentlichkeit irgendwie unterrichtet werden. Bisher weiß man nur, daß am 1. Juli d.J. das jetzt gültige Gesetz abläuft. Ich empfehle also für den Fall des nicht rechtzeitigen Zustandekommens des anliegenden Gesetzentwurfs folgende Pressenotiz:

„Das Gesetz über die Bestellung eines Reichskommissars für Preisüberwachung vom 5. 11. 1934 läuft am 1. 7. 1935 ab. Bis zur Entscheidung über eine Verlängerung des Gesetzes werden die Geschäfte des Reichskommissars durch die hierfür zuständigen Stellen fortgeführt. Geschäftsstelle bleibt Berlin W 9, Voßstraße 8.“⁶

Goerdeler

– 2.

Die Amtsräume des Reichskommissars für Preisüberwachung sind bis auf weiteres beizubehalten und vertraglich sicherzustellen.

– 3.

Die bisher vom Reichskommissar für Preisüberwachung bearbeiteten Angelegenheiten werden in der bisherigen Weise weiter behandelt mit der Maßgabe, daß da, wo bisher der Reichskommissar für Preisüberwachung zeichnete, die Zeichnung des nach dem Gesetz vom 15. 7. 1933 (RGBl. I S. 490) oder nach Art der Angelegenheit zuständigen Reichsministers tritt.“ R 43 II/315a, Bl. 195.

Da ein Vortrag Lammers' bei Hitler am 1. 7. weder hier noch sonst nachgewiesen ist, spricht die Vermutung dafür, daß die AnO am 4. 7. 35 vollzogen und rückdatiert wurde. Dies würde auch erklären, warum Lammers Goerdeler erst am 4. 7. unter „Sofort!“ eine beglaubigte Abschrift übersandte. Erst mit Geheim-Schreiben vom 19. 7. 35 teilte er die AnO auch dem RWiM, REM, RIM, RAM und StdF zur „vertraulichen Kenntnisnahme“ mit; ebd. Bl. 196, 212.

⁶ In dieser Form auf Veranlassung der Reichskanzlei abgedruckt in: DNB Nr. 993/35; s. R 43 II/315a, Bl. 193 f. – Fortgang s. Dok. Nr. 183.

Zitierhinweis

Nr. 181 Der Reichskommissar für Preisüberwachung an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 28. Juni 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d181>